

0002046-53.2021.8.26.0445

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... e WILLIAM, ajustados para praticar roubo, cercaram a vítima - quando esta transitava pela via pública - e, exibindo a ela uma faca, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do aparelho de telefone celular. Consta da denúncia que a vítima, atemorizada e reduzida à impossibilidade de resistência, entregou o telefone celular e a carteira a JONATHAN e a WILLIAM, os quais fugiram, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002046-53.2021.8.26.0445 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002046-53.2021.8.26.0445

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2036705/2020 - DEL.POL.PINDAMONHANGABA, 6237287 -

DEL.POL.PINDAMONHANGABA, 42/20/412 - DEL.POL.PINDAMONHANGABA, 2036705 -

DEL.POL.PINDAMONHANGABA, 42/20/412 - DEL.POL.PINDAMONHANGABA

Requerente:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

WILLIAN FRANCISCO MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

JONATHAN LEONARDO PEDROSO DA SILVA ("JONATHAN"), menor de 21 anos, e WILLIAM FRANCISCO MARIANO ("WILLIAM"), já qualificados nos autos em epígrafe, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls.1/2), no dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 19h40min, na rua paralela ao Shopping Pátio Pinda, Bairro Lessa, neste Município e Comarca, os acusados, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si, subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com uma faca, bem como representada pela superioridade numérica e de forças e pela postura agressiva, contra a vítima LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA, um aparelho de telefone celular marca "Xiaomi", modelo Redmi 8 64 GB, avaliado nos autos em R\$938,00 (novecentos e trinta e oito reais), pertencente à vítima. Segundo o apurado, JONATHAN e WILLIAM, ajustados para praticar roubo, cercaram a vítima - quando esta transitava pela via pública - e, exibindo a ela uma faca, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do aparelho de telefone celular. Consta da denúncia que a vítima, atemorizada e reduzida à impossibilidade de resistência, entregou o telefone celular e a carteira a JONATHAN e a WILLIAM, os quais fugiram, levando consigo a coisa subtraída. Verte, por fim, que, na mesma noite, a genitora de JONATHAN restituiu à vítima o aparelho

de telefone celular.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: portaria (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 7/8), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 10) e auto de avaliação (fl. 87)

O Ministério Público ofertou denúncia e requereu diligências (fl. 37).

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2020 (fls. 41/42).

Regularmente citado (fl. 49), o corréu JONATHAN LEONARDO PEDROSO DA SILVA, por meio de sua defensora constituída (fl. 59), ofertou resposta à acusação a fls. 68/71.

Por decisão de fl. 56, foi determinada a citação editalícia do corréu WILLIAM FRANCISCO MARIANO, dentre outras diligências para sua localização.

Após infrutíferas tentativas de localização (fls. 50 e 54), corréu WILLIAM foi citado por edital (fls. 82/83).

Por decisão de fl. 86, foi determinado o desmembramento dos autos do Processo 1500300-13.2020.8.26.0445, quanto ao corréu WILLIAM FRANCISCO MARIANO, o que restou cumprido consoante certidão de fl. 1, originando-se o presente feito (Processo nº 0002046-53.2021.8.26.0445).

Em decisão de fl. 91, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com fundamento no art. 366, do CPP, quanto ao acusado WILLIAM FRANCISCO MARIANO.

O Parquet opinou pela decretação da prisão preventiva do réu WILLIAM (fl. 96), o que foi acolhido por decisão de fls. 98/99.

Por decisão de fl. 111, tendo em vista a citação pessoal de WILLIAM, houve a revogação da prisão preventiva, bem como do decreto de suspensão do processo e curso do prazo prescricional, sendo expedido o contramandado de prisão (fls. 112/114).

Regularmente citado (fl. 105), o réu WILLIAM FRANCISCO MARIANO, por meio de sua defensora nomeada (fl. 118), ofertou resposta à acusação (fls. 122/123), tendo pugnado pela absolvição em razão da fragilidade probatória.

Não alegadas preliminares nem vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 124/127).

A Defesa juntou declaração firmada pelo empregador do réu WILLIAM (fls. 165/166).

Em audiência realizada a fls. 167/168, foram tomadas as declarações da vítima, inquiridas as testemunhas Wanessa e Paola, seguindo-se o interrogatório do acusado WILLIAM, sendo determinada, ao final, a juntada, aos autos, dos depoimentos e sentença relativos ao processo nº 1500300-13.2020.8.26.0445, o que restou cumprido a fls. 169/178.

Encerrada a instrução, em memoriais escritos apresentados a fls. 182/185, o Ministério Público, em detida análise do caso, apontou a ausência de prova apta a embasar a condenação e pediu a absolvição de WILLIAM com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo a Defesa, a seu turno, reiterado as razões ministeriais, a também justificar a absolvição do acusado (fls. 187/188).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, consigno que estes autos foram desmembrados do processo nº 1500300-13.2020.8.26.0445, prosseguindo apenas em face do réu WILLIAM FRANCISCO MARIANO. Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: portaria (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 7/8) e auto de avaliação (fl. 87)

A autoria, todavia, é incerta.

Encerrada a instrução, nos termos da manifestação do D. Promotor de Justiça, a qual também adoto como razão de decidir, percebe-se que realmente inexistem elementos probatórios que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Como é sabido, o Ministério Público tem o ônus de provar os fatos descritos na denúncia, entretanto não logrou tal demonstração; ao contrário, formou sua convicção no sentido da fragilidade probatória e, de forma acertada e fundamentada, assim como a Defesa, requereu a absolvição.

No caso em apreço, o acusado WILLIAM negou a prática do crime e o reconhecimento realizado pela vítima não forneceu a segurança necessária para condenação. Com efeito, apesar da existência de reconhecimento fotográfico positivo na fase policial (fl. 10), este não foi ratificado em juízo; do mesmo modo, não houve o reconhecimento pessoal.

É bem verdade que o reconhecimento por fotografia não invalida a prova, que deve ser valorada pelo juiz no caso concreto (Apelação Criminal nº 993.04.023952-4, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, julgada em 11 de novembro de 2010); no entanto, se tal reconhecimento não foi confirmado, não há como justificar a condenação. Nesse contexto, diante dos indícios produzidos na fase policial, não haveria como o acusado não ser denunciado, até mesmo porque houve, em tese, o reconhecimento fotográfico pela vítima. Entretanto, tais indícios não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa com a segurança necessária; ao revés, foram enfraquecidos, forçando convir que, ao cabo da instrução, pairam apenas presunções.

Sobreleva considerar que o aparelho celular subtraído não foi encontrado em poder de WILLIAM, diferentemente do que se verificou quanto ao corréu JONATHAN, consoante se extraiu da prova produzida nos presentes autos, bem como no processo-crime de nº 1500300-13.2020.8.26.0445, cuja sentença e demais documentos foram juntados a fls. 169/178, encontrando-se o referido feito em fase recursal, conforme consulta realizada junto ao Sistema SAJ/PG5.

Não bastasse, a enfraquecer a certeza da autoria delitiva, impende mencionar que o acusado acostou declaração de seu empregador, dando conta de que, no período de 02/01/2020 a 02/02/2020, tendo os fatos ocorrido em 07/01/2020, estava prestando serviços de construção na cidade de Roseira (fl. 166).

Conforme ensina Guilherme Nucci, existe grande diferença entre indício e presunção, pois enquanto "o primeiro é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias, a última não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo" (Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10ª ed., p. 542 e 545).

Desse modo, diante da insanável dúvida posta nos autos, é de rigor a absolvição do réu, por força do princípio "in dubio pro reo".

Cite-se, aliás: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas. Presunções e meros indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator: - Pires Neto, RJDTACRIM 11/118); A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: 'in dubio pro reo'. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 - Jaú - 15ª Câmara - Relator: Carlos Biasotti - 5.12.2002 - V.U. - Voto nº 4.246).

Confira-se, ainda: APELAÇÃO Sentença Absolutória Roubo majorado pelo concurso de agentes Depoimentos do réu e da vítima Contradição Ausência de reconhecimento pessoal - Reconhecimento fotográfico anterior- Não obstante o entendimento desta C. Câmara no sentido de que nos crimes patrimoniais o depoimento das vítimas se revestem de importância ímpar, tais declarações devem corroborar outros elementos de prova amealhados durante a instrução criminal, o que não se verificou no presente caso - As palavras das vítimas não podem preponderar no caso concreto, máxime se considerarmos a ausência de reconhecimento pessoal Estado de inocência configurado Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza quanto à autoria delitiva ao réu- Absolvição mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0013786-12.2003.8.26.0292; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2011; Data de Registro: 16/08/2011, ênfase apostas).

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do "non liquet".

DISPOSITIVO:

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, e o faço para ABSOLVER o acusado WILLIAM FRANCISCO MARIANO, qualificado nos autos, da acusação de prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Sem condenação em custas, diante da absolvição.

Oportunamente, expeça-se o necessário, inclusive certidão de honorários advocatícios à defensora nomeada à fl. 118 no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB para os atos praticados.

Após, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, expedindo-se o necessário e arquivando-se os autos em seguida.

P.I.C.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2022.

Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA